

통 보(모 범) 사 항

일 련 번 호 19세무 - 8

제 목 *#@##@센터 취득세 감면

소 관 부 서 \$\$#@@!@ 관리부, ★☆○○운영부, ♯○○) 연구소 #~!####!연구팀

관 계 부 서

내 용

공사는 천연가스 공급 확대에 따른 계량 설비의 교정 및 시험 수요가 증가될 것을 예상하여 2010년 교정시험시설 확충 기본계획을 수립하고 ★&!광역시 ★☆구에 위치한 ★&!생산기지 인근에 2012년부터 건설에 착수하여 약 5년 동안 약 403억원을 들여 2017년 5월 1일 KOGAS *#@#센터(이하, ‘*#@##@센터’)를 준공했다.

이후 \$\$#@@!@ 운영♯○○) 연구소 #~!####!연구팀은(이하, ‘#~!!!!####!연구팀’) 단계적 시운전을 거쳐 2019년 10월 4일 한국인정기구¹⁾로부터 유량교정설비에 대한 최종 목표 교정범위를 인정받아 앞으로 연간 약 100대의 유량계를 교정할 수 있게 되었다.

*#@##@센터는 가스안전공사로부터 2017년 4월 26일 시공감리증명서를 받았으며 ★&!광역시 연구수청(이하, ‘★☆구청’)으로부터 2017년 5월 24일 사용 승인을 득하였다. 따라서 #~!####!연구팀은 *#@##@센터를 취득하는 주체로서 지방세법 시행령 제 20조에 따라 시공감리증명서를 받은 날로부터 60일 이내(2017.6.26.) 취득세를 납부하여야 했다.

한편, 지방세법 상 연구개발 지원을 위한 취득세 감면 사항은 『지방세

1) 한국인정기구(Korea Laboratory Accreditation Scheme, KOLAS) : 국가표준제도의 확립, 공산품의 안전·품질 및 계약·측정에 관한 사항 등을 위한 국가기술표준원 조직이다.

특례제한법』 제 46조로 정하고 있고, 기업부설연구소가 직접 사용하기 위해 취득하는 부동산은 2019년까지 취득세 35%를 감면 받을 수 있다.

#~!!####!연구팀은 *#@##@센터 취득세를 성실히 납부하기 위하여 \$\$#@@!@ 관리부 지방세 담당자와 취득 기준일, 납부 기한, 신고 절차 등을 파악하기 위해 내부 회의를 개최하였으며 @##@센터는 기업부설연구소로서 지방세특례제한법 제46조에 따라 취득세 35%를 감면 받을 수 있음을 알게 되었다.

이에 따라, \$\$#@@!@ 관리부의 지방세 담당자는 #~!!####!연구팀 담당 연구원과 관할 관청인 ★☆구청에 *#@##@센터의 취득세 납부 및 감면 여부를 문의한 결과, 취득세를 감면 받기 위해서는 납부 기한 이전에 *#@##@센터에 대한 기업부설연구소 인정서를 제출하여야 한다는 답변을 받았다.

그러나, 해당 시설에 대한 기업부설연구소로 인정서를 받기 위해서는 발급기관인 한국산업기술진흥협회에 신청서를 제출하고 설계도, 상세면적, 근무 연구원 명단 등의 세부 시설자료와 실제 연구시설이 가동 되고 연구원이 투입되어 근무하는 사진을 촬영하여 이를 증빙으로 제출 되어야 한다. 또한, 신청 후 인정서 발급까지 통상 2개월의 시간이 소요 되므로 취득세 납부기한 내 기업부설연구소 인정서를 제출하여 취득세를 감면 받기 어려운 상황이었다.

기업부설연구소 인정 업무 담당부서인 ★☆○○운영부는 이런 상황을 전달받아 신규 준공된 *#@##@센터 또한 \$\$#@@!@!@과 동일한 기업부설연구소로 인정받기 위해 신청서류를 작성하고 증빙 자료를 준비하였다. 특히 *#@##@센터 현판 제작, 사무 집기 구입 및 배치 등 근무 환경을

구축하고, 연구원들의 근무지 조기 이전을 추진하여 실제 *#@##@센터가 운영되도록 사전 준비 작업을 충실하게 수행하였다.

#~!!####!연구팀은 2017년 6월 22일 연구구청에 취득세 신고서, 지방세 감면 신고서, 부동산 이용 계획서, 기존의 기업부설연구소 인정서, 준공 검사 보고서 등을 작성하여 제출하였다. 특히, *#@##@#@센터는 기존에 기업부설연구소로 인정받은 \$\$#@@!@이 취득한 시설로서 앞으로도 연구 시설로 사용할 예정임을 ★☆구청 취득세 담당 공무원에게 적극적으로 설명하고 취득세 감면을 요청하였다.

★☆구청은 #~!!####!연구팀에서 상기 취득세 감면 서류를 제출한 당일 지방세특례제한법 제46조에 따라 취득세 35% 감면을 결정하였다. 그 결과 *#@##@#@센터의 당초 결정세액(1,139,814,530원) 중 35%(398,935,090원)을 선(先)감면 받아 아래 [표 1]과 같이 2017년 6월 26일 총 836,135,350원을 납부하였다.

[표 1] *#@##@#@센터 취득세 납부 현황

(단위 원)

구분		금액
과세표준		40,707,661,879
산출세액	취득세(2.8%) (A)	1,139,814,530
	35%감면 (B)	398,935,090
지방교육세 (C)		42,335,960
농어촌특별세 (D)		52,919,950
납부세액(A-B+C+D)		836,135,350

기업부설연구소 인정서는 몇 번의 제출 서류 보완작업을 거쳐 취득세 납부 기한(2017.6.26.)을 넘겨 결국 2017년 7월 14일자로 발급되었다. 이런 사실을 비추어 봤을 때, \$\$#@@!@ 부서 간 유기적인 업무 수행과 담당자들의 적극적인 업무처리가 없었다면 *#@##@센터의 취득세 감면을 받지 못 하였을 것이다.

조치할 사항 위 모범사례를 전사에 널리 알리고 관련부서에 대하여 단체 표창 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

[관련부서]

\$\$#@@!@ 〰〇>) 연구소 #~!!###!연구팀

\$\$#@@!@ 관리부

\$\$#@@!@ ★☆〇◎운영부